110年司法官律師考試 - 刑事訴訟法（1301）

110年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
110年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑事訴訟法部分（第36-60題）

第1題（原第36題）

關於法官依法應自行迴避，依現行規定及實務見解，下列何者正確？

(A) 法官甲曾參與第二審判決，經上級審發回後，再行參與更審判決
(B) 法官乙辦理檢察官於偵查中羈押被告之聲請案件，嗣該被告經提起公訴，仍由乙受理
(C) 法官丁僅行準備程序，未及審判，即遷調為第二審法官，該案嗣由其他法官判決被告有罪。被告上訴後，仍分由丁受理
(D) 第三審法官戊撤銷第二審判決，發回更審，又因遷調為第二審審判長，再參與該案件在第二審更審之審判

答案：(B)

第2題（原第37題）

甲因涉嫌偽造乙名義之買賣契約書，經檢察官以涉犯行使偽造私文書等罪嫌提起公訴。法院審理時，甲未聲請調查證據，但否認犯罪；檢察官則表示：偵查卷附之證據資料已臻明確，亦無其他證據提出或聲請調查。關於法院調查職責之敘述，下列何者最為正確？

(A) 不問有利或不利於甲之證據，法院均不得依職權調查證據
(B) 對甲不利之證據，因發現真實之必要，法院得依職權調查證據
(C) 對甲不利之證據，因發現真實之必要，法院應依職權調查證據
(D) 不問有利或不利於甲之證據，法院如未依職權調查，即有應於審判期日調查之證據而未予調查之違法

答案：(B)

第3題（原第38題）

甲、乙、丙三人商量好，由丙提供帳戶及提款卡、密碼給乙以領款朋分，甲以電話行騙被害人，果然使被害人匯款到丙帳戶，因被害人之家人察覺有異報警，乙於領款時為警當場查獲，並扣得提款卡及聯繫的行動電話。乙於偵查中委任辯護人丁，並辯稱是不詳之人要他領款，經檢察官聲請羈押。法官在審理檢察官之羈押聲請時，丁得否向法院請求閱覽檢察官提出之羈押聲請卷宗及證物？

(A) 可以，但檢察官得向法院請求以適當之方式限制或禁止丁獲知部分羈押聲請卷宗及證物
(B) 可以，且法院依法不得予以限制閱覽
(C) 不可以，僅乙有卷證獲知權
(D) 不可以，因法院尚未決定羈押

答案：(A)

第4題（原第39題）

關於偵查中羈押審查程序，依現行規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 被告未選任辯護人者，審判長應指定公設辯護人或律師為被告辯護。但等候指定辯護人逾 4 小時未到場，經被告主動請求訊問者，不在此限
(B) 選任辯護人無正當理由而不到庭者，審判長得指定公設辯護人或律師
(C) 除法律另有規定外，辯護人得檢閱卷宗及證物並得抄錄或攝影
(D) 有辯護人之被告經法院許可者，被告得在確保卷宗及證物安全之前提下檢閱之

答案：(D)

第5題（原第40題）

某甲開車因車燈不亮、形跡可疑而遭司法警察攔停後，發現車上載有毒品，甲遂開車衝撞警察試圖逃逸，下列敘述何者錯誤？

(A) 因甲是現行犯，所以司法警察毋需拘票，得逕行逮捕之
(B) 司法警察逮捕後，得無令狀搜索甲之身體及車輛
(C) 司法警察合法逮捕甲，因此亦得無令狀緊急搜索甲之住所

(D) 附帶搜索的範圍僅限於甲正在使用之車輛，甲若有其他車輛則不在搜索範圍內

答案：(C)

第6題（原第41題）

警察甲巡邏夜市時，見有 3 人付錢後拿取一小包粉狀物品點燃吸食，懷疑該 3 人涉嫌販毒及吸毒而上前盤查，該3人發現後迅即騎車離開。甲撿獲其等留下之智慧型手機，無人承認持有該手機，該手機外殼有毒品反應。關於甲能否直接打開該手機查看其內訊息、通話紀錄，作為查辦販毒等案件之證據，依實務見解，下列敘述何者最為正確？

(A) 可以打開手機查看其內之訊息、通話紀錄
(B) 甲應報請檢察官於其認有扣押必要時，聲請法官許可裁定後，方可查看手機內之訊息、通話紀錄
(C) 甲以電話報請警察局長同意後，即可打開手機查看其內之訊息、通話紀錄
(D) 雖無緊急情況，甲以電話報請檢察官同意後，即可打開手機查看其內之訊息、通話紀錄

答案：(B)

第7題（原第42題）

有關刑事訴訟法偵查階段無令狀搜索，下列敘述何者最為正確？

(A) 無令狀搜索，僅限於執行拘提、逮捕時始可實施
(B) 為逮捕現行犯，於必要時可進入其所在住居所進行搜索
(C) 實施緊急拘提，縱事後未核發拘票，無令狀搜索取得之物品無須返還
(D) 無令狀搜索僅限於受搜索人同意，方得實施

答案：(B)

第8題（原第43題）

司法警察巡邏時行經一住戶之窗外，聽到屋子內有人辱罵髒話，且一名女子大喊救命，遂破門而入，下列敘述何者最為正確？

(A) 司法警察搜索違法，應先取得搜索票後，才能合法進入該住宅
(B) 司法警察搜索違法，此種破門而入之情形應僅限於24小時內證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞者，方得無令狀搜索
(C) 司法警察搜索合法，只要破門後取得該名女子之同意，即屬合法之無令狀搜索
(D) 司法警察搜索合法，因就客觀情形已可合理相信有人在內犯罪而情形急迫

答案：(D)

第9題（原第44題）

關於限制出境、出海之敘述，下列何者錯誤？

(A) 偵查中檢察官認為有必要且具備法定事由者，得逕行限制被告出境、出海，無須向法院聲請
(B) 被告雖經法院限制出境、出海，但法院一旦為無罪判決，即視為撤銷
(C) 經法院限制出境、出海者，法院僅得依職權為變更，但不得逕行撤銷
(D) 被告如果符合命具保之法定事由者，依法亦得命限制出境、出海

答案：(C)

第10題（原第45題）

甲涉嫌經營地下匯兌而違反銀行法，因而有不法利得。檢察官在偵查中向法院聲請扣押甲名下之數筆不動產。關於檢察官之聲請扣押，下列敘述何者錯誤？

(A) 該檢察官之聲請扣押，係為擔保將來之追徵
(B) 若檢察官認為有急迫之情形，而必須立即扣押者，亦得逕行扣押，惟應於實施後3日內陳報法院
(C) 法院一旦准予扣押，甲即不得聲請撤銷扣押
(D) 司法警察官認有為扣押之必要時，亦得向法院聲請，但必須事先報請檢察官許可

答案：(C)

第11題（原第46題）

檢察官偵辦殺人案件，認甲涉嫌重大，惟為免打草驚蛇，仍以證人身分傳喚甲到庭，並以證人身分訊問，隨後即將甲列為被告起訴其涉犯殺人罪，法院就使用甲於偵訊中不利於己之陳述作為證據一事，依實務見解，下列敘述何者最為正確？

(A) 檢察官非屬詐欺取得自白，僅偵查手段不當，法院應依刑事訴訟法第158條之4審酌有無證據能力
(B) 檢察官非屬詐欺取得自白，供述者之自白如出於自由意志且與事實相符，法院應認有證據能力
(C) 檢察官構成詐欺取得自白，法院應依刑事訴訟法第158條之4審酌有無證據能力
(D) 檢察官構成詐欺取得自白，法院應依刑事訴訟法第156條第1項認無證據能力

答案：(D)

第12題（原第47題）

通訊保障及監察法（下稱通保法）第18條之1第1項規定：「依第5條、第6條或第7條規定執行通訊監察，取得其他案件之內容者，不得作為證據。但於發現後7日內補行陳報法院，並經法院審查認可該案件與實施通訊監察之案件具有關連性或為第 5 條第 1 項所列各款之罪者，不在此限」。關於本項規定另案監聽之證據能力有無，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 另案監聽內容之證據能力，本項規定係採「原則排除、例外容許」之立法體例
(B) 另案監聽得作為證據的要件之一，是另案罪名屬「重罪列舉原則」（通保法第5條第1項所列各款之罪），或非屬重罪但「與本案具有關連性之犯罪」
(C) 發現另案監聽後，未於7日內補行陳報法院者，受訴法院審判時不得適用刑事訴訟法第158條之4 規定，再行審酌得否為證據
(D) 執行監聽機關自始偽以有「本案監聽」之罪名而聲請核發通訊監察書，於監聽過程中發現「另案」證據者，該另案監聽自始不符正當法律程序，應予絕對排除其證據能力

答案：(C)

第13題（原第48題）

被告甲涉嫌殺害妻乙，甲於命案發生前曾書寫遺書表示：因乙結交男友，故以殺害自己女兒性命要脅乙不能離去云云。檢察官提出該遺書證明被告有殺人動機。依實務見解，該遺書有無證據能力？

(A) 與證明犯罪事實有關，有證據能力
(B) 與犯罪事實無關，無證據能力
(C) 屬證明被告品格之證據，無證據能力
(D) 被告提出時有證據能力，檢察官提出則無證據能力

答案：(A)

第14題（原第49題）

有關性侵害案件被害人「警詢筆錄」，作為被告有罪證據之法律爭議，司法院釋字第 789 號解釋認為：「應兼顧性侵害案件發現真實與有效保護性侵害犯罪被害人之正當目的。」下列敘述何者錯誤？

(A) 一律應利用聲音、影像傳送而為隔離詰問
(B) 應強化被告對被害人以外之其他證人對質、詰問權
(C) 對於被告之防禦權，應採取訴訟上之有效補償措施
(D) 被害人警詢筆錄不得作為有罪唯一證據

答案：(A)

第15題（原第50題）

有關證據性質之敘述，下列何者錯誤？

(A) 鑑定為人的證據方法，鑑定人到庭應具結，並接受詰問
(B) 警察製作之刑事現場勘察報告，其證據性質為書證，以提示作為調查方式
(C) 鑑定證人本質上是證人，具有不可代替性，應適用證人之調查程序
(D) 共同被告本質上為證人，得為程序分離，並依人證之方式為調查

答案：(B)

第16題（原第51題）

甲施用海洛因被警察逮捕，經警察初步調查後，移送至地檢署繼續偵辦。檢察官發現甲雖在警詢中自白，但警局卻未採集甲之尿液。關於檢察官處理之敘述，下列何者最為正確？

(A) 檢察官為偵查主體，應自行對甲採集尿液
(B) 被告既已自白，已無採集尿液之必要，檢察官對此無須再為任何處理
(C) 檢察官得將卷證發回原警局，請其補行採尿液並送驗後再行移送
(D) 檢察官應交由其他警局協助採集

答案：(C)

第17題（原第52題）

被告行為依行為時之法律成立犯罪，經檢察官提起公訴，法院審理結果認定犯行明確，但審判中該犯罪所適用之刑法規定經司法院大法官解釋宣告違憲，且自解釋公布日起失效。依最高法院刑事大法庭裁定見解，下列敘述何者正確？

(A) 法院應逕適用刑事訴訟法第302條第4款規定，判決免訴
(B) 法院應先依刑法第 2 條第 1 項規定為新舊法比較，再適用刑事訴訟法第 302 條第 4 款規定，判決免訴
(C) 法院應先依刑法第2條第1項規定為新舊法比較，再適用刑事訴訟法第301條規定，判決無罪
(D) 法院應先依刑法第 2 條第 1 項規定為新舊法比較，再依刑事訴訟法第 300 條規定變更起訴法條，並判決免刑

答案：(A)

第18題（原第53題）

行合議審判之案件，經法院指定合議庭成員一名為受命法官，處理準備程序事項。有關受命法官得單獨處理之事項，下列敘述何者正確？

(A) 被告具保停止羈押聲請之裁定
(B) 實施勘驗
(C) 證據能力有無之裁定
(D) 審判期日之指定

答案：(B)

第19題（原第54題）

被告甲涉嫌殺人，檢、辯雙方聲請傳喚之所有證人皆於第一審法院之審判期日出庭，但甲未到場，法院仍進行審判程序對證人進行交互詰問。下列敘述何者錯誤？

(A) 審判期日，被告已受合法通知無故不到庭者，得進行審判
(B) 除有特別規定外，被告未於審判期日到庭而逕行審判者，其判決當然違背法令
(C) 被告如因心神喪失不能到庭，且顯有應諭知免刑之情形時，仍得進行審判程序
(D) 被告如因疾病不能到庭，且顯有應諭知無罪之情形時，仍得進行審判程序

答案：(A)

第20題（原第55題）

簡式審判程序一方面可合理分配司法資源的利用，且可減輕法院審理案件之負擔，以達訴訟經濟之要求；另一方面亦可使訴訟儘速終結，讓被告免於訟累。下列關於簡式審判程序之敘述，何者錯誤？

(A) 簡式審判程序不適用傳聞法則
(B) 審判長將被告所犯為未經許可持有手槍罪（法定刑為 5 年以上有期徒刑，併科新臺幣 1 千萬元以下罰金），誤裁定改行簡式審判程序，但實際上仍依通常審判程序進行審理，實務上認為判決並無違法可言
(C) 簡式審判程序訊問證人之方式，毋庸行交互詰問
(D) 簡式審判程序因被告為有罪陳述，所以可簡化調查證據程序，但為保障被告訴訟上權利，法院仍應行合議審判以求慎重

答案：(D)

第21題（原第56題）

甲因酒醉駕車為警查獲，甲於警詢時冒用乙名應訊，檢察官未為訊問，逕以乙為被告聲請簡易判決處刑，簡易庭受理後以乙在警詢自白犯罪，事證明確，未經開庭即認乙觸犯刑法第 185 條之 3 之罪，判處乙罰金3萬元，乙不服提起上訴於該院合議庭，下列敘述，依實務見解何者最為正確？

(A) 二審依通常程序為第一審判決，諭知乙無罪
(B) 二審依上訴審程序為第二審判決，諭知乙無罪
(C) 二審依通常程序為第二審判決，駁回上訴
(D) 二審依上訴審程序為第一審判決，駁回上訴

答案：(A)

第22題（原第57題）

被告因違反證券交易法案件，經檢察官起訴。法院審理時，認第三人名下之證券交易帳戶財產與本案犯罪所得有關，財產可能被沒收，惟檢察官未聲請沒收第三人財產。依最高法院刑事大法庭裁定見解，法院應如何處理？

(A) 依控訴原則，法院不得命該第三人參與沒收程序
(B) 法院得命該第三人參與沒收程序，但依控訴原則，不得為第三人財產沒收之宣告
(C) 縱第三人聲請參與沒收程序，法院仍不得為第三人財產沒收之宣告
(D) 法院得依職權裁定命第三人參與沒收程序，並諭知沒收

答案：(D)

第23題（原第58題）

被告甲於法院行準備程序時，主張其於警詢中之自白，係受警方威脅、利誘，而非出於任意性。有關法院自白任意性之調查，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 關於自白任意性之有無，得由受命法官以裁定認定之
(B) 關於自白任意性之調查，應於審判期日進行，不得於準備程序期日為之
(C) 關於自白任意性之調查，得於其他事證調查後緊接調查
(D) 關於自白任意性之調查，屬於訴訟法上之事實，以自由證明為已足

答案：(D)

第24題（原第59題）

甲因涉犯偽造有價證券罪嫌及行使偽造私文書罪嫌，經檢察官依想像競合犯之關係，提起公訴。第一審法院審理結果，認定甲僅成立偽造有價證券罪，理由內就行使偽造私文書罪嫌部分，說明因不能證明犯罪，而不另為無罪之諭知。甲及檢察官均提起上訴，第二審法院審理結果，撤銷第一審判決，惟僅就有罪部分改依刑法第59條規定減輕其刑，仍認定僅成立偽造有價證券罪，並於理由內就行使偽造私文書罪嫌部分，說明不另為無罪之諭知。僅甲不服提起第三審上訴。關於第三審審理範圍之敘述，依實務見解，下列何者最為正確？

(A) 僅能審理偽造有價證券罪嫌部分；行使偽造私文書罪嫌已確定，第三審不得審理
(B) 偽造有價證券及行使偽造私文書罪嫌全部，第三審均得為審理
(C) 偽造有價證券及行使偽造私文書罪嫌全部發生移審效果，但第三審不得審理行使偽造私文書罪嫌部分
(D) 僅能審理偽造有價證券罪嫌部分；但檢察官於第三審判決前倘有爭執，則例外及於行使偽造私文書罪嫌部分

答案：(A)

第25題（原第60題）

甲經高等法院判決論處強盜罪刑，甲不服提起上訴，最高法院因認甲並非依據卷內證據具體指摘原判決有何違背法令，而以上訴不合法定程式為由，判決駁回上訴確定。甲主張原確定判決不傳喚其聲請之有利證人乙到庭作證，且未敘明理由，致事實認定錯誤而影響判決結果。關於甲得請求救濟之途徑，下列敘述何者最為正確？

(A) 甲得向最高法院聲請再審
(B) 甲得向高等法院聲請停止刑罰之執行
(C) 甲得請求檢察總長提起非常上訴
(D) 甲得向高等法院聲明疑義

答案：(C)
